Réponse du Conseil d'Etat à un instrument parlementaire

—

Motion 2018-GC-45
Création d'une base légale pour la pratique de l'égalité salariale dans l'attribution des marchés publics et institutions bénéficiant d'argent public

Auteures :	**Wickramasingam Kirthana / Berset Solange repris par Jaquier Armand / Rey Alizée**
Nombre de cosignataires :	**17**
Dépôt :	**23.03.2018**
Développement :	**23.03.2018**
Transmission au Conseil d'Etat :	**28.03.2018**
Réponse du Conseil d'Etat :	**08.07.2026**

I. Résumé de la motion

Par motion déposée et développée le 23 mars 2018, les députées Kirthana Wickramasingam et Solange Berset ont demandé, avec 17 cosignataires, la création d'une base légale prévoyant :

> que l'égalité salariale et l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes soient une condition à l'octroi de marchés publics, de subventions ou d'autres aides financières ;
> qu'un contrôle, effectué au moment des procédures d'attribution et a posteriori, de la pratique de l'égalité salariale dans les entreprises et institutions bénéficiant d'argent public ainsi que dans les entreprises entrant dans les procédures de marchés publics soit mis en place (utilisation du logiciel LOGIB) ;
> que des sanctions dissuasives à l'égard des contrevenants soient prévues ;
> que les moyens nécessaires soient alloués pour le contrôle des données.

II. Réponse du Conseil d'Etat

1. Préambule

Le 18 mai 2026, le Conseil d'Etat a adopté le plan d'action de la stratégie du développement durable pour les années 2017 à 2031. Dans ce contexte, il a réaffirmé sa volonté de contribuer à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes par diverses mesures et notamment celle de l'introduction du critère obligatoire de l'égalité salariale dans les appels d'offres publics.

2026 marque le trentième anniversaire de la loi sur l'égalité (LEg) qui concrétise le mandat constitutionnel de l'égalité de droit et de fait dans la vie professionnelle. L'égalité salariale entre les femmes et les hommes est inscrite dans la Constitution fédérale depuis 1981, notamment à travers le principe de « salaire égal pour un travail de valeur égale ».

Malgré ce cadre légal clair et établi, les derniers chiffres de l'OFS font état d'un écart salarial de 16,2% (moyenne arithmétique), dont la moitié environ demeure inexpliquée et constitue une discrimination potentielle (OFS 2022). Dans le canton de Fribourg en 2024, selon la médiane des

salaires, les femmes gagnent 11% de moins que les hommes, soit un écart de 716 francs par mois (SSD 2025).

2. Eléments factuels et cadre juridique

La LEg charge les cantons de régler les modalités de la vérification des analyses de l'égalité des salaires dans leur domaine de compétence, dont font partie les marchés publics et certains types de subventions.

En 2016, le canton de Fribourg a signé la Charte pour l'égalité salariale dans le secteur public, par laquelle il s'engage à « faire respecter, dans le cadre des marchés publics et/ou des subventions, l'égalité salariale en introduisant des mécanismes de contrôle ».

La révision de la LEg en 2020 a introduit une obligation d'autocontrôle de l'égalité salariale pour les entreprises employant plus de 100 personnes, par le biais du logiciel LOGIB ou équivalent. Un **rapport de l'Office fédéral de la justice (OFJ)** présenté au Conseil fédéral en mars 2025 conclut toutefois que plus de la moitié des entreprises occupant plus de 100 personnes manquent à leur obligation d'effectuer cette analyse de l'égalité salariale. Sur la base de ce rapport, le Conseil fédéral a décidé d'avancer à fin 2027 – au lieu de 2029 – l'évaluation de l'efficacité de la Leg, en vue de mettre en place des mesures potentiellement plus incisives.

Dans le contexte des marchés publics et des subventions, l'Etat dispose d'un levier important pour encourager le respect de l'égalité salariale et vérifier ainsi que les fonds publics ne participent pas à des pratiques de discrimination salariale.

L'accord intercantonal sur les marchés publics du 15 novembre 2019 (AIMP 2019), entré en vigueur dans le canton de Fribourg le 1er janvier 2023, prévoit que les marchés publics ne sont adjugés qu'aux soumissionnaires respectant l'égalité salariale entre hommes et femmes, en autorisant l'adjudicateur à vérifier ce respect au moment de l'adjudication, puis durant l'exécution du marché. L'AIMP 2019 permet d'infliger des sanctions aux soumissionnaires, respectivement, aux adjudicataires, non respectueux de ce principe, notamment des amendes pouvant représenter jusqu'à 10% du prix final de l'offre, ainsi qu'une exclusion des marchés cantonaux et communaux pour une durée pouvant aller jusqu'à 5 ans.

Le nouveau règlement fribourgeois sur les marchés publics (RCMP-FR du 12.12.2022) prévoit qu'afin de vérifier que les soumissionnaires remplissent les conditions de participation (parmi lesquelles l'égalité salariale entre hommes et femmes), l'adjudicateur peut notamment exiger certaines preuves, tels qu'un engagement sur l'honneur ou une attestation (par exemple le résultat d'un autocontrôle de type LOGIB ou équivalent).

A la suite de l'entrée en vigueur du nouveau droit des marchés publics dès 2021, de nombreux pouvoirs adjudicateurs publics ne se contentent désormais plus d'obtenir une attestation sur l'honneur des soumissionnaires en tant que preuve du respect de l'égalité salariale entre hommes et femmes mais exigent le résultat récent d'une analyse de type LOGIB (ou équivalent) et/ou ont mis en place différents mécanismes de contrôles aléatoires, y compris en matière d'octroi de subventions.

Dans le canton de Fribourg, le Service des ponts et chaussées (SPC) exige dans ses appels d'offres le résultat récent d'une analyse LOGIB (ou équivalent) en tant que preuve du respect de l'égalité salariale hommes-femmes, quelle que soit la valeur du marché ou le nombre d'employé-e-s de l'entreprise soumissionnaire. Cette modification de procédure induite par le changement de

paradigme du nouveau droit des marchés publics a été bien acceptée par les entreprises et n'a pas posé de difficulté particulière en pratique.

Sur le plan intercantonal, le canton de Fribourg a signé, le 4 septembre 2025, la convention créant le Centre de compétence romand pour le contrôle de l'égalité salariale (CCES) avec les cantons de Genève, Neuchâtel, Valais et Vaud, ainsi qu'avec la HES-SO Valais-Wallis. Cette signature fait suite à la rencontre des conseillères et conseillers d'Etat romands en charge de l'égalité du 29 août 2024, au cours de laquelle la volonté de mutualiser les ressources et les compétences pour les contrôles de l'égalité salariale dans les marchés publics et les subventions a été exprimée.

La convention, de durée indéterminée, institue un dispositif, basé sur la procédure fédérale et l'outil LOGIB, qui confie au CCES les contrôles selon le principe des « 4 yeux », avec la possibilité d'apporter un soutien en cas de recours. Elle prévoit l'annonce annuelle, par chaque canton, du nombre de contrôles à conduire (au plus tard le 30 novembre pour l'année suivante), la remise d'un rapport d'activité et financier par la HES-SO Valais-Wallis et ouvre l'accès des communes et des autres cantons romands aux prestations du CCES.

En adhérant à l'accord, le canton de Fribourg s'est engagé à contribuer à la mise en œuvre de ce dispositif romand en confiant au CCES les contrôles de l'égalité salariale dans les marchés publics notamment et à les financer.

L'expérience montre que, sans mécanisme de vérification, les obligations en matière d'égalité salariale restent largement théoriques. Compte tenu de la complexité des analyses nécessaires, seul un dispositif incluant des contrôles a posteriori – ciblés, indépendants et fondés sur des méthodes reconnues – permet de garantir effectivement le respect du principe d'égalité et d'assurer une concurrence loyale dans les marchés publics.

Des contrôles aléatoires constituent une manière concrète de tendre vers l'application du principe constitutionnel d'égalité salariale. Une évaluation réalisée en 2018 par la Confédération a montré que 70 % des entreprises contrôlées rapportent un large spectre d'effets, allant d'une sensibilisation accrue à des ajustements concrets des salaires.

Dans le cadre de la création du centre de compétence romand pour le contrôle de l'égalité salariale, le Bureau de l'égalité et de la famille (BEF) a développé un projet pilote pour le canton de Fribourg, validé par le Conseil d'Etat au mois juin 2026 et qui s'articule en 4 phases :

a. Elaboration d'un concept d'introduction de contrôles de l'égalité salariale pour un échantillon d'entreprises adjudicataires de marchés publics cantonaux (été 2026) ;
b. Travaux préparatoires concrets pour la mise en œuvre des contrôles (élaboration de modèles tels que les lettres aux entreprises, définition détaillée des processus, etc.) (été 2026) ;
c. Réalisation de deux contrôles aléatoires par année, coordonnés par le CCES, dans les entreprises ayant obtenu un marché public étatique (en 2026 et en 2027) ;
d. Evaluation du projet pilote et proposition de mesures à prendre en vue d'une extension du projet et d'une introduction pérenne de contrôles de l'égalité salariale dans les marchés publics (2028).

L'accent sera mis dans un premier temps sur les marchés publics. Une extension au domaine des subventions est toutefois possible et envisagée, et fera partie de l'évaluation du projet.

Un contrôle de l'égalité réussi dispense d'un nouveau contrôle pour une durée de quatre ans. Afin d'éviter les doublons concernant les contrôles en cours ou d'ores et déjà effectués avec succès, le canton de Fribourg a rejoint en 2026 la « Convention sur la prise en compte mutuelle de contrôles de l'égalité salariale entre femmes et hommes dans le cadre des marchés publics et/ou des subventions ». La convention regroupe la Confédération, des cantons et des villes.

3. Conséquence de l'évolution du cadre juridique et factuel sur la motion déposée

> Du fait de l'entrée en vigueur du nouveau droit des marchés publics au 1er janvier 2023, la demande des motionnaires devient sans objet sur certains points. Ainsi, une base légale, soit l'AIMP 2019, conditionne désormais expressément l'octroi d'un marché public au respect, par le soumissionnaire, de l'égalité salariale entre hommes et femmes. L'AIMP 2019 autorise l'adjudicateur à vérifier ce respect au moment de l'adjudication, puis durant l'exécution du marché. L'accord permet d'infliger des sanctions aux soumissionnaires, respectivement, aux adjudicataires, non respectueux de ce principe, et de les exclure durant une période pouvant aller jusqu'à 5 ans des marchés publics. Il n'apparaît dès lors pas nécessaire d'introduire ces éléments dans une loi cantonale spécifique aux marchés publics.

> Du fait de la création du Centre de compétence romand de contrôle de l'égalité salariale et de l'accord signé entre différents cantons romands en 2025, concrétisés par le projet pilote du BEF pour le canton de Fribourg, il ne semble par ailleurs pas nécessaire d'introduire dans une loi spécifique un mécanisme de contrôle de l'égalité salariale dans les marchés publics. S'agissant des subventions versées, il peut également être renoncé à la création loi spécifique prévoyant des contrôles dans la mesure où le dispositif mis en place pour le contrôle de l'égalité salariale dans les marchés publics pourrait vraisemblablement, à terme, être étendu aux subventions.

> Finalement, il apparaît qu'une seule mesure demeure nécessaire pour atteindre les objectifs attendus par les différentes législations de rang supérieur en matière d'égalité salariale hommes-femmes. Cette mesure consiste à exiger dans les appels d'offres publics la preuve du respect de l'égalité salariale par le biais de la production d'une analyse de type LOGIB ou équivalent et, ainsi, à ne plus se contenter des seules déclarations sur l'honneur.

La déclaration sur l'honneur en tant que preuve du respect de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes constitue un outil utile mais insuffisant. Il s'agit avant tout d'une pratique de simplification administrative, mais qui n'atteste pas d'une conformité à la loi, en l'occurrence à l'AIMP 2019 et la LEg.

Une analyse de l'égalité réussie par le biais de l'outil LOGIB ou équivalent dispense d'un nouveau contrôle pour une durée de quatre ans. Le mécanisme d'auto-contrôle est gratuit pour les soumissionnaires et ne présente pas de difficulté particulière. De nombreuses informations et aides figurent sur le site internet de l'outil, en accès gratuit.

La production d'une analyse d'auto-contrôle de l'égalité salariale de type LOGIB ou équivalent, sera, dans une phase-test de deux ans, limitée aux soumissionnaires comptant plus de 50 employé-e-s, étant rappelé que la LEg rend de toute manière obligatoire un tel contrôle pour les entreprises de plus de 100 personnes. Après cette phase-test et suivant les résultats de l'évaluation de la mesure, l'obligation pourrait être étendue aux entreprises, associations et organismes privés bénéficiaires de subventions.

S'agissant des marchés publics, le Conseil d'Etat s'engage à modifier le RCMP-FR dans le sens où la preuve du respect de l'égalité salariale par les entreprises de plus de 50 personnes consistera à futur en la production du résultat d'une analyse de type LOGIB ou équivalent (une déclaration sur l'honneur ne sera plus considérée comme une preuve suffisante). Cette modification sera assortie d'une communication adéquate aux soumissionnaires, ainsi que d'un délai d'adaptation au nouveau droit d'une année.

Au vu des éléments évoqués dans sa réponse et dans la mesure où une majeure partie des souhaits des auteures de la motion ont pu être pris en considération sous d'autres formes, le Conseil d'Etat propose le rejet de la motion.

Le Conseil d'Etat invite donc le Grand Conseil à refuser la motion, mais s'engage à modifier le règlement sur les marchés publics dans le sens exposé.